בית המשפט לתביעות קטנות בחיפה

כתב תביעה

טיוטה לבדיקה ולעריכת המשתמש בלבד – אינה ייעוץ משפטי ואינה מסמך שהוגש לבית המשפט.

פרטי הצדדים

התובע/ת: מיכל כהן (דמות בדיונית), ת"ז 000000003
כתובת: רחוב הבדיקה 9 חיפה | טלפון: 0500000003 | דוא"ל: michal.demo@example.com
הנתבע/ת: הובלות הצפון בע"מ (חברה בדיונית), מזהה לא נמסר
כתובת למסירה: דרך העצמאות 20 חיפה | טלפון: לא נמסר
סכום התביעה: 3,300 ₪
אגרה משוערת (נפרדת מסכום התביעה): 50 ₪

סמכות מקומית

לבית המשפט הנכבד סמכות מקומית מאחר שהעסקה או המעשה נושא התביעה התרחשו בחיפה וכן מען הנתבע/ת או מקום העסק נמצא בחיפה, המצויה בתחום השיפוט של בית המשפט לתביעות קטנות בחיפה.

הרקע העובדתי

תיאור המקרה

התובע/ת התקשר/ה עם הנתבע/ת בעסקה לקבלת שירות הובלת דירה. לטענת התובע/ת, שירות הובלת דירה לא סופק או לא בוצע בהתאם למוסכם.

השתלשלות האירועים

1. ביום 01.03.2026 הוזמן שירות הובלת דירה מהנתבעת ושולמה מקדמה מלאה בסך 2,500 ש"ח.
2. ביום 15.03.2026 במיקום רחוב הנמל 8 חיפה המובילים מטעם הנתבעת לא הגיעו במועד שנקבע.
3. כתוצאה מכך נדרשה הוצאה על הובלה חלופית בסך 800 ש"ח.

עילת התביעה

• ככל שתוכח הפרת ההסכם, סעיף 2 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970, מאפשר לנפגע לבקש, בהתאם לנסיבות, אכיפה, ביטול או פיצויים.
• אם ייקבע שהעסקה בוטלה כדין, סעיף 9 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970, מסדיר את השבת מה שקיבל כל צד על פי החוזה.
• רכיבי הנזק הנוספים כפופים להוכחת קשר סיבתי וצפיות לפי סעיף 10 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970.

ניסיונות ליישוב המחלוקת

• ביצוע שלוש שיחות טלפון ומשלוח הודעת דוא"ל ביום 15.3.2026 בבקשה לקבל החזר של המקדמה, אך הנתבעת סירבה לבקשה.

הסעד המבוקש

כסעד עיקרי, מבוקש ביטול העסקה והשבת התמורה. הסכום הכספי הכולל המבוקש הוא 3,300 ₪, בהתאם לרכיבים המפורטים להלן. סכום זה כולל את כל רכיבי ההשבה, הפיצוי וההוצאות ואינו מתווסף אליהם כסכום נוסף.

רכיבים כספיים

• השבת המקדמה: 2,500 ₪
• הוצאה על הובלה חלופית: 800 ₪
סה"כ סעד כספי מבוקש: 3,300 ₪

רשימת נספחים

• נספח 1: הזמנת שירות
• נספח 2: אישור תשלום המקדמה
• נספח 3: חשבונית הובלה חלופית
• נספח 4: העתק תכתובת דוא"ל

הצהרה

אני מצהיר/ה כי העובדות המפורטות בטיוטה זו נכונות לפי מיטב ידיעתי.
תאריך: _____ חתימה: _____